



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIGIT HARTONO Bin AAN LANGGENG SUKMANTO**;
Nomor identitas : 3303030111900001
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 30 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMA (lulus).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024.
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.
3. Penyidik melalui perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024.
5. Penuntut Umum melalui perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Ahmad Rahardjo, S.H,M.H., Heri Mulyono, S.H, Asringah, S.H., Puspita Ryadita, S.H.

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal

21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan KETUA Pengadilan Negeri tanggal 14 November 2024 Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 14 November 2024 Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum PDM - 34 /BJRNE/Eoh.2/11/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT HARTONO Bin AAN LANGGENG SUKMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT HARTONO Bin AAN LANGGENG SUKMANTO dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan panjang seluruhnya $\pm$ 32 cm;
 - 2) 1 (satu) buah kantong pisau sangkur berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) helai kaos warna hitam terdapat tulisan CSMC merek cosmic;
 - 4) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek smile.co.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 beserta dengan kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS;

7) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. BPKB: S-00721380, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS

8) 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga terdapat bercak darah;

9) 1 (satu) helai BH / Bra warna merah terdapat bercak darah;

10) 1 (satu) helai celana dalam warna biru terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi SANGIN SUDIONO Alias PRIYO Bin (Alm.) SUHEDI;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta melalui Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih ingin merawat anak Terdakwa hasil pernikahan dengan korban untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM - 34 /BJRNE/Eoh.2/11/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Sigit Hartono bin Aan Langgeng Sukmanto pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



putusan mahkamahagung.go.id
bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 02.15 Terdakwa meninggalkan ruko milik Saksi Andri Sujatmko dengan mengendarai mobil Honda Brio RS warna hitam mutiara Nopol. R-1318-FR menuju ke rumah Saksi Sangin Sudiono alias Priyo bin (alm.) Suhedi yang merupakan orang tua Sdri. Ko'in Nuraini yang beralamat di Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, lalu sekira jam 02.30 WIB Terdakwa tiba di tempat tersebut dan memarkir Honda Brio RS warna hitam mutiara Nopol. R-1318-FR di depan rumah Saksi Supriyadi bin (alm.) Soemartono selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Sangin Sudiono dan bertemu dengan Saksi Sangin Sudiono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya cemburu dengan Sdri. Ko'in Nuraini karena telah membeli rumah namun malahan kunci rumah tersebut diserahkan kepada Saksi Warno kemudian Saksi Sangin Sudiono berusaha untuk meredakan amarah Terdakwa namun saat itu Terdakwa malah sempat mengancam Saksi Sangin Sudiono dengan perkataan "*mbok aku mateni rika siki teyeng*" (*Aku membunuh kamu sekarang pun bisa*), kemudian sekira jam 04.00 WIB Terdakwa mendapatkan balasan pesan *whatsapp* dari Saksi Arif Saefudin yang mengabarkan bahwa dirinya sedang berada di rumah sehingga Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Arif Saefudin namun malahan berpapasan dengan Saksi Arif Saefudin di jalan di depan rumah Sdr. Sukir turut RT. 001 RW. 001 Desa Sawangan lalu Terdakwa mendapatkan informasi mengenai cerita bahwa Sdri. Ko'in Nuraini telah membeli rumah dan kunci rumah diserahkan kepada Saksi Warno sehingga Terdakwa semakin tersulut emosinya sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. Ko'in Nuraini;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 04.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sdri. Ropingah (bibi atau tante korban) guna menemui Sdri. Ko'in Nuraini namun Terdakwa kemudian mendapati bahwa di tempat parkir di depan rumah Saksi Supriyadi tersebut, telah ada mobil milik Saksi Supriyadi bin (alm.) Soemartono terparkir di belakang mobil Terdakwa sehingga Terdakwa semakin emosi karena Saksi Supriyadi selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam bertuliskan Columbia yang memang telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan di *dashboard* mobil Terdakwa lalu menyelipkannya di pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Ropingah yang bersebelahan dengan rumah Saksi Supriyadi lalu Terdakwa mengetuk pintu depan rumah namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Supriyadi yang mendengar suara ketukan kemudian keluar rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang tidak ada orang di rumah karena sedang pada pergi ke mushola, namun beberapa saat kemudian Sdri. Ko'in Nuraini membukakan pintu samping kiri rumah sehingga Terdakwa kemudian menuju ke pintu samping tersebut lalu meraih tangan Sdri. Ko'in Nuraini untuk mengajak masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengunci pintu samping tersebut;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat di ruang tamu dalam rumah tersebut, Terdakwa berusaha untuk menanyakan kebenaran mengenai Sdri. Ko'in Nuraini yang telah membeli rumah dan kunci rumah dibawa oleh Saksi Warno namun Sdri. Ko'in Nuraini selalu menyangkalnya sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini kemudian Saksi Supriyadi masuk ke dalam rumah berusaha untuk meredakan emosi Terdakwa namun Terdakwa yang sudah begitu emosinya terhadap Sdri. Ko'in Nuraini, selanjutnya mengambil pisau sangkur yang terselip di pinggang kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu pada saat posisi Terdakwa berdiri menghadap Sdri. Ko'in Nuraini yang sedang duduk dengan jarak sekitar setengah meter, Terdakwa mengayunkan pisau sangkur menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh Sdri. Ko'in Nuraini dengan gerakan dari atas ke bawah beberapa kali sehingga mengenai dan melukai tubuh korban pada bagian : dada depan bagian tengah, punggung kiri atas, punggung tengah atas, punggung kanan atas, punggung kiri bawah, punggung kanan bawah, perut kanan bawah, lengan kanan bagian atas sisi depan, lengan kanan bagian atas belakang, dan bahu kiri pada bagian atas sisi depan padahal Terdakwa mengetahui bahwa bagian tersebut merupakan organ vital sehingga menyebabkan Sdri. Ko'in Nuraini berlumuran darah hingga jatuh tersungkur di lantai, setelah itu Saksi Supriyadi menarik tangan Terdakwa agar Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Saksi Supriyadi berteriak meminta tolong warga sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Sdri. Ko'in Nuraini yang tergeletak di lantai rumah Sdri. Ropingah, selanjutnya Sdri. Ko'in Nuraini dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis namun sesampainya di rumah sakit, nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia di RSUD Banjarnegara;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan, Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah Saksi Khasan Tobngi bin Nuru Saufudin yang masih satu desa yakni Desa Sawangan RT. 001 RW. 001 lalu sesampainya di rumah Saksi Khasan Tobngi, Terdakwa meminta Saksi Khasan Tobngi untuk menghubungi Saksi Teguh Suroso bin (alm.) Kisor yang merupakan anggota Kepolisian agar datang ke rumah Saksi Khasan Tobngi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti sebilah pisau sangkur warna hitam bertuliskan Columbia sehingga Terdakwa kemudian diproses menjadi perkara ini;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id et Repertum Jenazah No : 474.3/00176/IKFM/10-

07-2024, tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo – Purwokerto, telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Ko'in Nuraini, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Desa Sawangan RT. 05 RW.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan :

1. Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan;
2. Ditemukan luka tusuk di dada bagian depan kanan yang menembus jantung dan paru akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan hebat di dalam rongga dada kiri dan kanan;
3. Ditemukan luka tusuk di punggung yang menembus hati akibat kekerasan tajam;
4. Ditemukan luka tusuk di perut yang menembus rongga dada akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan di perut;
5. Ditemukan dua buah luka tusuk di lengan atas kanan akibat kekerasan tajam;
6. Ditemukan sebuah luka tusuk di bahu kiri akibat kekerasan tajam.

Kematian diperkirakan karena pendarahan hebat akibat luka tusuk di dada yang menembus paru dan jantung.

Perbuatan Terdakwa Sigit Hartono bin Aan Langgeng Sukmanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Sigit Hartono bin Aan Langgeng Sukmanto pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pada saat Terdakwa berada di LPK Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga, Terdakwa dihubungi telpon *whatsapp* oleh Saksi Andri Sujatmiko bin (alm.) Ahmad Sudarmanto agar Terdakwa datang ke ruko milik Saksi Andri

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujatmiko yang beralamat di Desa Sidarata Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Brio RS warna hitam mutiara Nopol. R-1318-FR tiba di ruko milik Saksi Andri Sujatmiko tersebut dan bertemu dengan yang bersangkutan, lalu Saksi Andri Sujatmiko menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan informasi dari Saksi Arif Saefudin bin (alm.) Mohamad Taufik bahwa mantan isteri Terdakwa yang bernama Ko'in Nuraini binti Sangin Sudiyono (korban) telah membeli sebuah rumah dan kunci rumah tersebut diberikan kepada Saksi Warno bin (alm.) Muheni warga Desa Sidarata sehingga Terdakwa yang memang sejak awal curiga bahwa Saksi Warno merupakan penyebab hancurnya rumah tangga Terdakwa bersama Sdri. Ko'in Nuraini, kemudian mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Arif Saefudin namun Saksi Arif Saefudin tidak membalas pesan *whatsapp* Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 02.15 Terdakwa meninggalkan ruko milik Saksi Andri Sujatmko dengan mengendarai mobil Honda Brio RS warna hitam mutiara Nopol. R-1318-FR menuju ke rumah Saksi Sangin Sudiono alias Priyo bin (alm.) Suhedi yang merupakan orang tua Sdri. Ko'in Nuraini yang beralamat di Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, lalu sekira jam 02.30 WIB Terdakwa tiba di tempat tersebut dan memarkir Honda Brio RS warna hitam mutiara Nopol. R-1318-FR di depan rumah Saksi Supriyadi bin (alm.) Soemartono selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Sangin Sudiono namun hanya bertemu dengan Saksi Sangin Sudiono sehingga Terdakwa lalu menyampaikan bahwa dirinya cemburu dengan Sdri. Ko'in Nuraini karena telah membeli rumah namun malahan kunci rumah tersebut diserahkan kepada Saksi Warno kemudian Saksi Sangin Sudiono berusaha untuk meredakan amarah Terdakwa namun saat itu Terdakwa malah sempat mengancam Saksi Sangin Sudiono dengan perkataan "*mbok aku mateni rika siki teyeng*" (*Aku membunuh kamu sekarang pun bisa*), setelah itu sekira jam 04.00 WIB Terdakwa mendapatkan balasan pesan *whatsapp* dari Saksi Arif Saefudin yang mengabarkan bahwa dirinya sedang berada di rumah sehingga Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Arif Saefudin namun malahan berpapasan dengan Saksi Arif Saefudin di jalan di depan rumah Sdr. Sukir turut RT. 001 RW. 001 Desa Sawangan lalu Terdakwa mendapatkan informasi mengenai kebenaran cerita bahwa Sdri. Ko'in

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warno sehingga Terdakwa semakin tersulut emosinya;

- Bahwa sekira jam 04.30 WIB Terdakwa berjalan kaki kembali menuju ke rumah Sdri. Ropingah guna menemui Sdri. Ko'in Nuraini namun Terdakwa kemudian mendapati bahwa di tempat parkir di depan rumah Saksi Supriyadi tersebut, telah ada mobil milik Saksi Supriyadi bin (alm.) Soemartono terparkir di belakang mobil Terdakwa sehingga Terdakwa semakin emosi karena Saksi Supriyadi selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. Ko'in Nuraini, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam bertuliskan Columbia dari dalam *dashboard* mobil Terdakwa lalu menyelipkannya di pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Ropingah yang bersebelahan dengan rumah Saksi Supriyadi lalu Terdakwa mengetuk pintu depan rumah namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Supriyadi yang mendengar suara ketukan kemudian keluar rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang tidak ada orang di rumah karena sedang pada pergi ke mushola, namun beberapa saat kemudian Sdri. Ko'in Nuraini membukakan pintu samping kiri rumah sehingga Terdakwa kemudian menuju ke pintu samping tersebut lalu meraih tangan Sdri. Ko'in Nuraini untuk mengajak masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengunci pintu samping tersebut;

- Bahwa di dalam rumah, Terdakwa berusaha untuk menanyakan kebenaran mengenai Sdri. Ko'in Nuraini yang telah membeli rumah dan kunci rumah dibawa oleh Saksi Warno namun Sdri. Ko'in Nuraini selalu menyangkalnya sehingga terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini kemudian Saksi Supriyadi masuk ke dalam rumah berusaha untuk meredakan emosi Terdakwa namun Terdakwa yang sudah begitu emosinya terhadap Sdri. Ko'in Nuraini, selanjutnya mengambil pisau sangkur yang terselip di pinggang kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu pada saat posisi Terdakwa berdiri menghadap Sdri. Ko'in Nuraini yang sedang duduk dengan jarak sekitar setengah meter, Terdakwa mengayunkan pisau sangkur menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh Sdri. Ko'in Nuraini dengan gerakan dari atas ke bawah beberapa kali sehingga mengenai dan melukai tubuh korban pada bagian : dada depan bagian tengah, punggung kiri atas, punggung tengah atas, punggung kanan atas, punggung kiri bawah, punggung kanan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, perut kanan bawah, lengan kanan bagian atas sisi depan, lengan kanan bagian atas belakang, dan bahu kiri pada bagian atas sisi depan padahal Terdakwa mengetahui bahwa bagian tersebut merupakan organ vital sehingga menyebabkan Sdri. Ko'in Nuraini berlumuran darah hingga jatuh tersungkur di lantai, setelah itu Saksi Supriyadi menarik tangan Terdakwa agar Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Saksi Supriyadi berteriak meminta tolong warga sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Sdri. Ko'in Nuraini yang tergeletak di lantai rumah Sdri. Ropingah, selanjutnya Sdri. Ko'in Nuraini dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis namun sesampainya di rumah sakit, nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia di RSUD Banjarnegara;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan, Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah Saksi Khasan Tobngi bin Nuru Saufudin yang masih satu desa yakni Desa Sawangan RT. 001 RW. 001 lalu sesampainya di rumah Saksi Khasan Tobngi, Terdakwa meminta Saksi Khasan Tobngi untuk menghubungi Saksi Teguh Suroso bin (alm.) Kisor yang merupakan anggota Kepolisian agar datang ke rumah Saksi Khasan Tobngi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti sebilah pisau sangkur warna hitam bertuliskan Columbia sehingga Terdakwa kemudian diproses menjadi perkara ini;

- Berdasarkan *Visum et Repertum Jenazah* No : 474.3/00176/IKFM/10-07-2024, tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo – Purwokerto, telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Ko'in Nuraini, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Desa Sawangan RT. 05 RW.01 Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan :

1. Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan;
2. Ditemukan luka tusuk di dada bagian depan kanan yang menembus jantung dan paru akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan hebat di dalam rongga dada kiri dan kanan;
3. Ditemukan luka tusuk di punggung yang menembus hati akibat kekerasan tajam;
4. Ditemukan luka tusuk di perut yang menembus rongga dada akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan di perut;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditemukan dua buah luka tusuk di lengan atas kanan akibat kekerasan tajam;

6. Ditemukan sebuah luka tusuk di bahu kiri akibat kekerasan tajam.

Kematian diperkirakan karena pendarahan hebat akibat luka tusuk di dada yang menembus paru dan jantung.

Perbuatan Terdakwa Sigit Hartono bin Aan Langgeng Sukmanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sigit Hartono bin Aan Langgeng Sukmanto pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pada saat Terdakwa berada di LPK Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga, Terdakwa dihubungi telpon *whatsapp* oleh Saksi Andri Sujatmiko bin (alm.) Ahmad Sudarmanto agar Terdakwa datang ke ruko milik Saksi Andri Sujatmiko yang beralamat di Desa Sidarata Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Brio RS warna hitam mutiara Nopol. R-1318-FR tiba di ruko milik Saksi Andri Sujatmiko tersebut dan bertemu dengan yang bersangkutan, lalu Saksi Andri Sujatmiko menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan informasi dari Saksi Arif Saefudin bin (alm.) Mohamad Taufik bahwa mantan isteri Terdakwa yang bernama Ko'in Nuraini binti Sangin Sudiyono (korban) telah membeli sebuah rumah dan kunci rumah tersebut diberikan kepada Saksi Warno bin (alm.) Muheni warga Desa Sidarata sehingga Terdakwa yang memang sejak awal curiga bahwa Saksi Warno merupakan penyebab hancurnya rumah tangga Terdakwa bersama Sdri. Ko'in Nuraini, kemudian mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Arif Saefudin namun Saksi Arif Saefudin tidak membalas pesan *whatsapp* Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 02.15 Terdakwa

meninggalkan ruko milik Saksi Andri Sujatmko dengan mengendarai mobil Honda Brio RS warna hitam mutiara Nopol. R-1318-FR menuju ke rumah Saksi Sangin Sudiono alias Priyo bin (alm.) Suhedi yang merupakan orang tua Sdri. Ko'in Nuraini yang beralamat di Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, lalu sekira jam 02.30 WIB Terdakwa tiba di tempat tersebut dan memarkir Honda Brio RS warna hitam mutiara Nopol. R-1318-FR di depan rumah Saksi Supriyadi bin (alm.) Soemartono selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Sangin Sudiono namun hanya bertemu dengan Saksi Sangin Sudiono sehingga Terdakwa lalu menyampaikan bahwa dirinya cemburu dengan Sdri. Ko'in Nuraini karena telah membeli rumah namun malahan kunci rumah tersebut diserahkan kepada Saksi Warno kemudian Saksi Sangin Sudiono berusaha untuk meredakan amarah Terdakwa namun saat itu Terdakwa malah sempat mengancam Saksi Sangin Sudiono dengan perkataan "*mbok aku mateni rika siki teyeng*" (*Aku membunuh kamu sekarang pun bisa*), setelah itu sekira jam 04.00 WIB Terdakwa mendapatkan balasan pesan *whatsapp* dari Saksi Arif Saefudin yang mengabarkan bahwa dirinya sedang berada di rumah sehingga Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Arif Saefudin namun malahan berpapasan dengan Saksi Arif Saefudin di jalan di depan rumah Sdr. Sukir turut RT. 001 RW. 001 Desa Sawangan lalu Terdakwa mendapatkan informasi mengenai kebenaran cerita bahwa Sdri. Ko'in Nuraini telah membeli rumah dan kunci rumah diserahkan kepada Saksi Warno sehingga Terdakwa semakin tersulut emosinya;

- Bahwa sekira jam 04.30 WIB Terdakwa berjalan kaki kembali menuju ke rumah Sdri. Ropingah guna menemui Sdri. Ko'in Nuraini namun Terdakwa kemudian mendapati bahwa di tempat parkir di depan rumah Saksi Supriyadi tersebut, telah ada mobil milik Saksi Supriyadi bin (alm.) Soemartono terparkir di belakang mobil Terdakwa sehingga Terdakwa semakin emosi karena Saksi Supriyadi selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk memberi pelajaran dengan melakukan kekerasan terhadap Sdri. Ko'in Nuraini, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam bertuliskan Columbia dari dalam *dashboard* mobil Terdakwa lalu menyelipkannya di pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Ropingah yang

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan rumah Saksi Supriyadi lalu Terdakwa mengetuk pintu depan rumah namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Supriyadi yang mendengar suara ketukan kemudian keluar rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang tidak ada orang di rumah karena sedang pada pergi ke mushola, namun beberapa saat kemudian Sdri. Ko'in Nuraini membukakan pintu samping kiri rumah sehingga Terdakwa kemudian menuju ke pintu samping tersebut lalu meraih tangan Sdri. Ko'in Nuraini untuk mengajak masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengunci pintu samping tersebut;

- Bahwa di dalam rumah, Terdakwa berusaha untuk menanyakan kebenaran mengenai Sdri. Ko'in Nuraini yang telah membeli rumah dan kunci rumah dibawa oleh Saksi Warno namun Sdri. Ko'in Nuraini selalu menyangkalnya sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini kemudian Saksi Supriyadi masuk ke dalam rumah berusaha untuk meredakan emosi Terdakwa namun Terdakwa yang sudah begitu emosinya terhadap Sdri. Ko'in Nuraini, selanjutnya mengambil pisau sangkur yang terselip di pinggang kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu pada saat posisi Terdakwa berdiri menghadap Sdri. Ko'in Nuraini yang sedang duduk dengan jarak sekitar setengah meter, Terdakwa mengayunkan pisau sangkur menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh Sdri. Ko'in Nuraini dengan gerakan dari atas ke bawah beberapa kali sehingga mengenai dan melukai tubuh korban pada bagian : dada depan bagian tengah, punggung kiri atas, punggung tengah atas, punggung kanan atas, punggung kiri bawah, punggung kanan bawah, perut kanan bawah, lengan kanan bagian atas sisi depan, lengan kanan bagian atas belakang, dan bahu kiri pada bagian atas sisi depan yang menyebabkan Sdri. Ko'in Nuraini berlumuran darah hingga jatuh tersungkur di lantai, setelah itu Saksi Supriyadi menarik tangan Terdakwa agar Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Saksi Supriyadi berteriak meminta tolong warga sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Sdri. Ko'in Nuraini yang tergeletak di lantai rumah Sdri. Ropingah, selanjutnya Sdri. Ko'in Nuraini dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis namun sesampainya di rumah sakit, nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia di RSUD Banjarnegara;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan, Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah Saksi Khasan Tobngi bin Nuru Saufudin yang

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih satu desa yakni Desa Sawangan RT. 001 RW. 001 lalu sesampainya di rumah Saksi Khasan Tobngi, Terdakwa meminta Saksi Khasan Tobngi untuk menghubungi Saksi Teguh Suroso bin (alm.) Kisor yang merupakan anggota Kepolisian agar datang ke rumah Saksi Khasan Tobngi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti sebilah pisau sangkur warna hitam bertuliskan Columbia sehingga Terdakwa kemudian diproses menjadi perkara ini;

- Berdasarkan *Visum et Repertum Jenazah* No : 474.3/00176/IKFM/10-07-2024, tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo – Purwokerto, telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Ko'in Nuraini, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Desa Sawangan RT. 05 RW.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan:

1. Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan;
2. Ditemukan luka tusuk di dada bagian depan kanan yang menembus jantung dan paru akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan hebat di dalam rongga dada kiri dan kanan;
3. Ditemukan luka tusuk di punggung yang menembus hati akibat kekerasan tajam;
4. Ditemukan luka tusuk di perut yang menembus rongga dada akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan di perut;
5. Ditemukan dua buah luka tusuk di lengan atas kanan akibat kekerasan tajam;
6. Ditemukan sebuah luka tusuk di bahu kiri akibat kekerasan tajam.

Kematian diperkirakan karena pendarahan hebat akibat luka tusuk di dada yang menembus paru dan jantung.

Perbuatan Terdakwa Sigit Hartono bin Aan Langgeng Sukmanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi April Kurnianto bin Yatun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI di rumah milik Sdri. ROPINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 05.05 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, datang Sdr. HAMIDUN warga masyarakat Desa Sawangan untuk melaporkan adanya kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. KO'IN NURAINI sehingga saksi langsung menuju ke rumah Sdri. ROPINGAH lalu sesampainya di lokasi, saksi melihat ada banyak darah yang berceceran di lantai ruang tamu dan teras depan pintu samping, sedangkan Sdri. KO'IN NURAINI sudah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat menyampaikan bahwa Sdri. KO'IN NURAINI mengalami luka tusuk pada badannya dan saat ini sedang dibawa ke RSUD Banjarnegara;
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa Sdri. KO'IN NURAINI meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter dinyatakan Sdri. KO'IN NURAINI telah meninggal dunia;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Punggelan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri SUPRIYADI selaku orang yang mengetahui secara langsung tindakan kekerasan tersebut, menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan Sdri. KO'IN NURAINI kemudian Terdakwa berdiri mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa menghampiri Sdri. KO'IN NURAINI dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI dengan cara mengayunkan sebilah pisau dengan tangan kanan ke arah bagian tubuh/badan Sdri. KO'IN NURAINI secara berulang kali sampai akhirnya pada tubuh Sdri. KO'IN NURAINI mengeluarkan banyak darah;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. KO'IN NURAINI atau tidak;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering sekali melakukan tindakan ancaman kekerasan maupun kekerasan baik kepada Sdri. KO'IN NURAINI maupun orang lain diantaranya :

- ❖ Pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindakan kekerasan dengan cara menusuk teman sekolahnya dan peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Banjarnegara namun kedua belah pihak untuk disepakati secara kekeluargaan.

- ❖ Pada tahun 2019 ketika Terdakwa dengan Sdri. KO'IN NURAINI masih menjadi suami istri saat itu Terdakwa sudah pernah melakukan KDRT terhadap Sdri. KO'IN NURAINI dan peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Banjarnegara namun kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

- Bahwa setahu saksi, setelah Terdakwa dan Sdri. KO'IN NURAINI bercerai, Sdri. KO'IN NURAINI bertempat tinggal di rumah milik Sdri. ROPINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan mengontrak rumah di Perumahan Graha Permai Depo Pelita dikarenakan Sdri. KO'IN NURAINI merasa tidak nyaman setelah bercerai, Terdakwa masih terus tinggal di rumah Sdr. SANGIN SUDIONO Alias PRIYO yang merupakan orang tua Sdri. KO'IN NURAINI;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada bantahan dari Terdakwa.

2. Saksi Supriyadi, M.Pd. bin (alm.) Soemartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga Desa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa Terdakwa menusuk Sdri. KO'IN NURAINI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib ketika Saksi dan isteri Saksi yang bernama Sdri. UMIYATI sedang tidur di rumah Saksi lalu Saksi terbangun setelah mengetahui handphone milik Sdri. UMIYATI dihubungi oleh Sdri. SURYATI (orang tua Sdri. KO'IN NURAINI) menanyakan keberadaan dari sdr. KO'IN NURAINI yang saat itu belum pulang ke rumah, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan Sdri. UMIYATI berinisiatif memeriksa

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan yang ditempati Sdri. KO'IN NURAINI di belakang Depo Pelita - Banjarnegara, lalu sesampainya di rumah kontrakan, Saksi dan Sdri UMIYATI menyampaikan bahwa Sdri. KO'IN NURAINI sedang dicari ibunya sehingga Sdri. KO'IN NURAINI kemudian ikut Saksi pulang lalu sesampainya di rumah Sdri. ROPINGAH yang merupakan bibi dari Sdri. KO'IN NURAINI, Sdri. KO'IN NURAINI langsung masuk ke rumah dan Saksi juga masuk ke dalam rumah rumah Saksi yang berada bersebelahan dengan rumah Sdri. ROPINGAH;

- Bahwa beberapa saat setelah Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi mendengar suara orang mengetuk-ketuk pintu rumah Sdri. ROPINGAH sehingga Saksi keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencari Sdri. KO'IN NURAINI kemudian Saksi beritahu bahwa tidak ada orang karena berada di Mushola. Tidak lama kemudian Sdri. KO'IN NURAINI keluar dari rumah Sdri. ROPINGAH melalui pintu samping sehingga Terdakwa lalu menghampiri Sdri, KO'IN NURAINI dan mengajak Sdri. KO'IN NURAINI masuk ke dalam rumah Sdri. ROPINGAH kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah Sdri ROPINGAH;

- Bahwa saat itu Saksi masih berada di luar rumah lalu tidak berselang lama yaitu sekira jam 04.30 Wib, Saksi mendengar di dalam rumah Sdri. ROPINGAH sedang ada ngobrol / saling berbincang dengan nada keras antara Terdakwa dengan Sdri. KO'IN NURAINI sehingga Saksi kemudian mencoba masuk dengan mendorong pintu samping rumah Sdri. ROPINGAH namun pintu samping rumah Sdri. ROPINGAH dalam keadaan terkunci, tidak berselang lama Sdri. SURYATI membuka pintu rumah tersebut sehingga Saksi langsung masuk;

- Bahwa di ruang tamu Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. KO'IN NURAINI sedang berbincang dengan nada keras (adu mulut), mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menenangkan Terdakwa supaya tidak tersulut emosinya, sewaktu Saksi sedang menenangkan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi dan secara tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI dengan posisi Terdakwa berdiri menghadap ke arah utara kemudian mengambil 1 (satu) pisau bilah yang disimpan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan selanjutnya mengayunkan berkali-kali ke arah badan Sdri. KOIN NURAINI sedangkan Sdri. KO'IN NURAINI saat menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut dengan duduk menghadap kearah selatan dengan jarak setengah meter;

- Bahwa Saksi kemudian meleraikan dengan cara Saksi menarik badan Terdakwa untuk menjauhkan Terdakwa dengan Sdri. KO'IN NURAINI kemudian Saksi berteriak meminta tolong, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya beberapa warga yang mendengar teriakan Saksi berkumpul di lokasi tersebut kemudian menolong dan membawa Sdri. KO'IN NURAINI yang sedang kesakitan dan berlumuran darah akibat tindakan kekerasan tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI saat itu Saksi bersama dengan Sdri. SURYATI warga Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dimana saat kejadian kekerasan tersebut Sdri. SURYATI berada di kamar depan sebelah barat ruang tamu rumah Sdri. ROPINGAH;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi rumah Saksi TEGUH SUROSO sebagai Anggota Polsek Punggelan yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara untuk melaporkan kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. KO'IN NURAINI;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyusul warga yang membawa Sdri. KO'IN NURAINI ke rumah sakit umum Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara lalu sesampainya di rumah sakit, Saksi mendapatkan informasi dari petugas medis bahwa Sdri. KO'IN NURAINI telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan/kondisi kejiwaan Sdri. SURYATI setelah mengetahui Sdri. KO'IN NURAINI menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat ini dalam keadaan depresi dan masih belum bisa menerima atas meninggalnya Sdri. KO'IN NURAINI serta belum bisa diajak untuk berkomunikasi;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa dan Sdri. KO'IN NURAINI masih berstatus suami-isteri, Terdakwa sudah pernah melakukan KDRT terhadap Sdri. KO'IN NURAINI dan peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Banjarnegara namun kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa dengan Sdri. KO'IN NURAINI bercerai, Sdri. Ko'in Nuraini bertempat tinggal di rumah milik Sdri. ROPINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan mengontrak rumah di Perumahan Graha Permai Depo Pelita dikarenakan Sdri. KO'IN NURAINI merasa tidak nyaman karena setelah bercerai, Terdakwa masih tinggal di rumah orang tua Sdri. KO'IN NURAINI.

- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol. R-1318-FR, No.Mesin : L12B31847230, No.Rangka: MHRDD1890HJ701389 yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan mobil yang dibeli oleh orang tua korban yaitu Bapak Sangin Sudiyono dengan cara menjual tanah lalu uangnya dipergunakan untuk membeli mobil tersebut selanjutnya mobil diberikan kepada Sdri. KO'IN NURAINI saat masih menikah dengan Terdakwa, namun setelah bercerai, Terdakwa masih menguasai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan panjang seluruhnya $\pm$ 32 cm adalah yang dipergunakan Terdakwa menusuk Sdri. KO'IN NURAINI;
 - ❖ 1 (satu) helai kaos warna hitam terdapat tulisan CSMC merek cosmic dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek smile.co adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat menusuk Sdri. KO'IN NURAINI;
 - ❖ 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga terdapat bercak darah; 1 (satu) helai BH / Bra warna merah terdapat bercak darah; dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru terdapat bercak darah, adalah pakaian yang dikenakan Sdri. KO'IN NURAINI pada saat kejadian;
 - ❖ 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 beserta dengan kunci kotaknya, STNK, dan BPKB adalah mobil yang dibeli oleh Saksi Sangin Sudiyono untuk Sdri. KO'IN NURAINI namun dikuasai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Khasan Tobngi bin Nuru Saefudin dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SIGIT HARTONO Alias SIGIT Bin AAN LANGGENG SUKMANTO yang merupakan mantan suami dari Sdri. KO'IN NURAINI, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 05.45 WIB pada saat Saksi sedang istirahat di kamar rumah milik Saksi turut Desa Sawangan Rt 001 Rw 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara datang seseorang ke rumah milik Saksi dengan cara mendobrak pintu depan dan langsung masuk ke dalam rumah, mendengar pintu terbuka tersebut Saksi bangun, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di lantai ruang tamu rumah milik Saksi, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang terlihat sedang tergesa-gesa, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan menyuruh Saksi untuk menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Saksi TEGUH SUROSO selaku anggota Kepolisian Polsek Punggelan, dan memberitahukan kepada Saksi TEGUH SUROSO untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi TEGUH SUROSO tiba di rumah Saksi, Terdakwa langsung menyodorkan kedua tanganya dan meminta untuk diborgol, kemudian Saksi TEGUH SUROSO mengeluarkan borgol yang sudah dibawanya, setelah itu Saksi TEGUH SUROSO mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara mengayunkan pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA ke arah badan Sdri. KO'IN NURAINI, selanjutnya datang 2 (dua) orang anggota kepolisian Punggelan yang bernama Sdr. BUNTORO dan Sdr. WARIS NUR HIDAYAT, kemudian Terdakwa dibawa dengan menggunakan kendaraan Kepolisian untuk diamankan guna menghindari amukan masa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan panjang seluruhnya ± 32 cm tergeletak di lantai rumah Saksi (membenarkan barang bukti);

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendengar informasi dari pengeras suara yang terletak di Masjid Al-Huda, bahwa Sdri. KO'IN NURAINI telah meninggal dunia, mendengar hal tersebut Saksi bergegas pergi untuk menuju ke rumah milik Sdri. ROPINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Arif Saefudin bin (alm.) Mohamad Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SIGIT HARTONO Bin AAN LANGGENG SUKMANTO yang merupakan mantan suami Sdri. KO'IN NURAINI namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada saat belum bercerai, Sdri. KO'IN NURAINI dan Terdakwa berjualan gorden karena Saksi juga beberapa kali membantu Sdri. KO'IN NURAINI dan Terdakwa untuk memasang gorden di tempat pelanggan;
- Bahwa apabila melakukan pemasangan gorden ke tempat pelanggan, Terdakwa menggunakan mobil pick-up karena apabila menggunakan mobil BRIO maka tidak akan muat panjang reel gordennya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.40 wib sewaktu Saksi bersama Saksi TEGUH SUROSO sedang berada di halaman mushola Desa Sawangan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara setelah solat berjamaah, Saksi SUPRIYADI mendatangi Saksi TEGUH SUROSO dan Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI bertempat di rumah Sdri. ROPINGAH;
- Bahwa Sdri. KO'IN NURAINI kemudian dibawa ke rumah sakit RSUD Banjarnegara oleh warga untuk mendapatkan pertolongan medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendengar informasi dari pengeras suara yang terletak di Masjid Al-Huda, bahwa Sdri. KO'IN NURAINI telah meninggal dunia;

- Bahwa sebelum kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. KO'IN NURAINI tersebut, pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 04.07 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi namun sebelum Terdakwa sampai, Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa di halaman rumah Sdr. SUKIR yang berada di Desa Sawangan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa juga menghubungi Saksi lewat telfon whatsapp memberitahukan bahwa Terdakwa hendak menemui Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi bertemu adalah untuk menanyakan kebenaran informasi terkait Sdr. KO'IN NURAINI membeli rumah namun kuncinya rumah tersebut dipegang oleh orang lain yaitu Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa sebelumnya terhadap Terdakwa sekira pukul 04.07 wib Sdr. mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Saksi, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi berkomunikasi :

Saksi : "MAKSUDE APA GIT KO DENENG GAWE FITNAH AKU NGOMONG MARING KO'IN SEOLAH OLAH AKU SING AWEH NGERTI AKU JUKUT KUNCI UMAH NANG GONE SI WARNO, NYONG KAPAN KETEMU KO GIT?, NYONG KAPAN WA KO?" (maksudnya apa git, kamu kok bikin fitnah Saksi bilang kepada KO'IN seolah olah Saksi yang memberi tahu bahwa Saksi yang mengambil kunci rumah di rumah WARNO, Saksi kapan bertemu kamu?, Saksi kapan whatsapp kamu?).

Terdakwa : "ORA RIF SUMPAH KUE KARANGANE SI KO'IN" (ngga rif, sumpah itu karangnya KOIN).

Saksi : "WONG SI KO'IN DEWEK SING NGOMONG KARO AKU BAHWA KO NGERTINE SEKANG NYONG". (ora

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KO'IN sendiri yang bilang sama Saksi bahwa kamu mengetahui dari Saksi)

Terdakwa : "ORA RIF SUMPAH KUE KARANGANE SI KO'IN"(ngga rif, sumpah itu karangnya KO'IN).

Saksi : "SIKI NYONG PENGIN NGERTI, KO JERE SAPA MASALAH KUE?" (sekarang Saksi pengin tahu, kamu mengetahui permasalahan ini dari siapa).

Terdakwa : "YA ANA RIF POKOKE NYONG NGERTI KABEH" (ya ada RIF pokonya Saksi mengetahui semua).

Saksi : "YA JERE SAPA SOALE NYONG WIS KEGAWA GAWA" (ya dari siapa soalnya Saksi sudah dibawa-bawa).

Setelah percakapan tersebut kemudian Terdakwa pulang kemudian Saksi wudhu untuk sholat subuh berjamaah ke masjid.

- Bahwa sebelumnya Saksi memang pernah menceritakan kepada Saksi ANDRI warga Desa Sidarata Rt.04 Rw.06 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara bahwa Saksi pernah di suruh oleh Sdri. KO'IN NURAINI untuk mengambil kunci rumah kontraknya yang dititipkan kepada Saksi WARNO warga Desa Sidarata Rt.04 Rw.06 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara. Selain kepada Saksi ANDRI tidak pernah menceritakan kepada orang lainnya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sobirin bin (alm.) Suwarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SIGIT HARTONO Alias SIGIT Bin AAN LANGGENG SUKMANTO yang merupakan mantan suami dari Sdri. KO'IN NURAINI namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI dengan menggunakan pisau sangkur yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 04.30

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah milik Sdri. ROBINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang tidur di rumah milik Saksi turut Dusun Krajan Rt 005 Rw 001 Desa Sawangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, kemudian pada sekira pukul 04.45 Wib istri Saksi yang bernama Sdri. SULAMAH membangunkan Saksi dan mengatakan ada keributan di rumah milik Sdri. ROBINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Saksi bangun dan berlari ke rumah milik Sdri. ROBINGAH;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. ROPINGAH, Saksi melihat Sdri. KO'IN NURAINI sudah tergeletak dan berlumuran darah serta Sdri. SURYATI sedang memangku kepala Sdri. KO'IN NURAINI dan memegang luka tusuk bagian dada kanan Sdri. KO'IN NURAINI, selanjutnya Saksi mendekat dan ikut memegang bagian tubuh yang terkena luka tusuk kemudian datang warga masyarakat Desa Sawangan diantaranya Sdr. JASMINTO, Sdr. SUBERI, Sdr. RATNO, Sdr. BASRUN, Sdr. PURNOMO, Saksi PRIYO, Sdr. AMIN MANSUR, dan Sdr. SOLIHIN;

- Bahwa Sdr. JASMINTO kemudian langsung berlari untuk menyiapkan kendaraan pick-up, selanjutnya Saksi, Sdr. SUBERI, Sdr. RATNO, Sdr. BASRUN, Sdr. PURNOMO, Saksi PRIYO, Sdr. AMIN MANSUR, dan Sdr. SOLIHIN mengangkat Sdri. KO'IN NURAINI ke atas kendaraan tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. JASMINTO dengan tujuan dibawa ke RSUD Banjarnegara;

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke RSUD Banjarnegara Saksi yang memangku Sdri. Ko'in Nuraini lalu pada saat sampai di perempatan jalan turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Saksi memegang leher Sdri. KO'IN NURAINI namun sudah tidak ada denyut nadi, selanjutnya setelah sampai di RSUD Banjarnegara Sdri. KO'IN NURAINI segera mendapatkan tindakan medis, selang beberapa saat pihak rumah sakit memberitahu bahwa Sdri. KO'IN NURAINI telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga terdapat bercak darah; 1 (satu) helai BH / Bra warna merah terdapat bercak darah; dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru terdapat bercak darah, adalah pakaian yang dikenakan Sdri. KO'IN NURAINI pada saat kejadian.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa terhadap saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Andri Sujatmiko bin (alm.) Ahmad Sudarmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SIGIT HARTONO Alias SIGIT Bin AAN LANGGENG SUKMANTO namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib di rumah milik Sdri. ROPINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wib sewaktu Saksi bangun tidur, Saksi diberitahu oleh Saksi ARIF SAEFUDIN lewat pesan whatsapp mengabarkan kalau Sdri. KO'IN NURAINI ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Ko'in Nuraini, pada malam harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa mendatangi kios milik Saksi yang berada di Desa Sidarata Rt.04 Rw.06 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara karena awalnya Saksi menghubungi Terdakwa lewat whatsapp memberitahukan bahwa Saksi mempunyai informasi penting / rahasia kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke kios milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah janji dengan Terdakwa dimana Saksi menghubungi Terdakwa lewat whatsapp untuk menyampaikan informasi penting / rahasia yang kemudian Terdakwa membalas bersedia untuk menemui Saksi di kios milik Saksi di Desa Sidarata Rt.04 Rw.06 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.
- Bahwa maksud dan tujuan mengajak bertemu Terdakwa adalah untuk menyampaikan informasi terkait Sdr. KO'IN NURAINI membeli rumah namun kuncinya dipegang oleh orang lain yaitu Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak mempunyai motivasi apa-apa, Saksi hanya ingin berbagi informasi dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman baik Saksi sehingga ketika Saksi mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan Terdakwa akan Saksi sampaikan barang kali informasi tersebut penting buat Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. KO'IN NURAINI membeli rumah namun kuncinya dipegang oleh orang lain yaitu Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib sewaktu Saksi sedang berjualan di Lapangan Pejongkengan turut Desa Kecepit Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara Saksi bertemu dengan Saksi ARIF SAEFUDIN yang kebetulan juga sedang berjualan mainan anak-anak kemudian menyampaikan informasi kepada Saksi bahwa kemarin Saksi ARIF SAEFUDIN diperintahkan oleh Sdri. KO'IN NURAINI supaya mengambil barang di rumah Sdri, KOIN NURAINI yang baru di banjar namun kunci rumah tersebut malah dipegang oleh Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara. Sejak saat itu Saksi mengetahui kalo Sdr. KO'IN NURAINI membeli rumah baru namun kuncinya dipegang oleh orang lain yaitu Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;

- Bahwa awalnya sebelum Saksi menyampaikan informasi terkait Sdr. KO'IN NURAINI membeli rumah namun kuncinya dipegang oleh orang lain yaitu Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ekspresi wajah Terdakwa biasa saja namun setelah Saksi menyampaikan informasi terkait Sdr. KO'IN NURAINI membeli rumah namun kuncinya dipegang oleh orang lain yaitu Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ekspresi wajah Terdakwa berubah menjadi sedih kemudian Terdakwa juga bercerita tentang kisah hidup perceraianya dengan Sdr. KO'IN NURAINI;

- Bahwa pembicaraan Saksi dengan Terdakwa sewaktu menyampaikan informasi terkait Sdr. KO'IN NURAINI membeli rumah namun kuncinya dipegang oleh orang lain yaitu Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara sebagai berikut :

Terdakwa : ANA APA NDRI? (ada apa ndri)

Saksi : APA KO TEMENAN WES CERE KARO KO'IN (apa kamu benar sudah bercerai dengan Sdri, KO'IN)

Terdakwa : IYA NDRI AKU WES CERE KARO KOIN TAPI CERE SECARA SEPIHAK, NGERTI NGERTI WES ANA

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT. LA KO SI AREP NYAMPEKNA APA? (iya ndri, Saksi sudah bercerai dengan Sdri. KO'IN secara sepihak, tau-tau sudah ada surat, kamu mau menyampaikan apa?)

Saksi : ANU GIT MAKSUDE KAN SI ARIF CRITA, KAE KAN KERJA MELU KO'IN TRUS DIPRENTAH KON NJIOT BARANG NANG UMAEH KO'IN SING NANG BANJAR TAPI KUNCINE NJUKUTE NANG UMAHE WARNO. MAKSUDE DISARING-SARING DISIT BENER APA ORA. (itu git, maksudnya arif bercerita, kalau Arif disuruh mengambil barang di rumah Sdri. KO'IN di Banjar tapi kuncinya ngambilnya di rumah Saksi WARNO, maksudnya disaring-saring terlebih dahulu benar tidaknya)

Terdakwa : NYONG MALAH ORA NGERTI (Saksi malah tidak tahu "dengan ekspresi wajah sedih").

Selanjutnya Terdakwa curhat ke Saksi terkait permasalahan rumah tangganya sebelum bercerai dimana saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa penyebab perceraian awalnya Terdakwa diajak karaokean oleh Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara kemudian sepulang karaokean Sdr. KO'IN NURAINI melihat ada bekas lipstick di pipi Terdakwa kemudian Sdri. KO'IN NURAINI marah dan menggugat cerai Terdakwa. Namun saat ini Sdr. KO'IN NURAINI malahan menitipkan rumah barunya di Banjar kepada Saksi WARNO sehingga Terdakwa merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Sdri. KO'IN NURAINI. Kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa supaya sabar dan Saksi mendoakan supaya Tuhan memberikan ganti jodoh yang lebih baik;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut kemudian pada paginya Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 02.15 wib Terdakwa berpamitan untuk pulang namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pulang karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau sudah bercerai dengan Sdri. KO'IN NURAINI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bertempat tinggal di rumah Saksi SANGIN SUDIONO Alias PRIYO di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Warno bin (alm.) Muheni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terhadap Terdakwa SIGIT HARTONO Alias SIGIT Bin AAN LANGGENG SUKMANTO Saksi mengenalinya yang merupakan mantan suami dari Sdri. KO'IN NURAINI, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. Ko'in Nuraini yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib di rumah milik Sdri. ROPINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi TEGUH SUROSO yang merupakan anggota Polsek Punggelan memberitahukan bahwa Sdr. KO'IN NURAINI telah ditusuk oleh Terdakwa dan saat ini Sdr. KO'IN NURAINI sedang dibawa ke RSUD Banjarnegara;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi bergegas ke rumah Sdr. ROPINGAH yang selama ini ditinggali oleh Sdri. KO'IN NURAINI, namun setelah sampai di rumah Sdri. ROPINGAH ternyata Sdri. KO'IN NURAINI sudah dibawa ke RSUD Banjarnegara kemudian Saksi langsung menuju ke RSUD Banjarnegara untuk melihat keadaan Sdri. KO'IN NURAINI;
- Bahwa selain bertempat tinggal di rumah Sdri. ROPINGAH di Desa Sawangan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara Sdri. KO'IN NURAINI mempunyai rumah kontrakan di Perumahan Graha Permai Banjarnegara yang merupakan milik Sdri. LILIS warga Kelurahan Kalibenda Kec. Sigaluh kab. Banjarnegara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. KO'IN NURAINI mengontrak rumah di Perumahan Graha Permai Sokanandi untuk menyimpan barang-barang / peralatan korden karena selama ini Sdri. KO'IN NURAINI memiliki usaha jual beli dan pemasangan korden.
- Bahwa KO'IN NURAINI pernah sekali menitipkan kunci pintu rumahnya kepada Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 dimana saat itu KO'IN NURAINI akan pergi mengukur korden pelanggannya kemudian menitipkan sementara kunci pintu rumah kontrakan kepada Saksi.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pada saat itu Sdri. KO'IN NURAINI akan pergi mengukur korden pelanggannya di luar kota sehingga untuk sementara menitipkan kunci pintu rumah kontrakannya kepada Saksi.

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. KO'IN NURAINI merupakan hubungan persahabatan dan Saksi sudah menganggap Sdri. KO'IN NURAINI seperti keluarga Saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa dengan Sdri. KO'IN NURAINI masih menjadi suami istri, saat itu Terdakwa sudah pernah melakukan KDRT terhadap Sdri. KO'IN NURAINI dan peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Banjarnegara namun kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Sangin Sudiono alias Priyo bin (alm.) Suhedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SIGIT HARTONO Alias SIGIT Bin Aan LANGGENG SUKMANTO yang merupakan mantan suami dari anaknya Saksi yang bernama KO'IN NURAINI;
- Bahwa Sdr. KO'IN NURAINI menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak namun pada tanggal 04 Januari 2024 mereka berdua bercerai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib di rumah milik Sdri. ROPINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib sewaktu Saksi sedang tidur berada di rumah, datang Terdakwa ke rumah kemudian menanyakan kepada Saksi bahwa Sdri. KOIN NURAINI memiliki rumah di Sokanandi Banjarnegara, setelah itu Terdakwa menanyakan kunci rumah tersebut di kuasai Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, namun Saksi tidak mengetahui bahwa kepemilikan rumah

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dan kemudian tersebut pada Saksi WARNO, kemudian Terdakwa mengancam Saksi "mbok aku mateni rika siki teyeng" (BARANGKALI AKU MEMBUNUH KAMU SEKARANG BISA);

- Bahwa Terdakwa sempat berkata "JANGAN WA KO'IN !" sehingga Saksi tidak berani untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sedang emosi kepada Sdri. Ko'in Nuraini;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib setelah Terdakwa mengancam Saksi, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah sedangkan Saksi lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, setelah Saksi melaksanakan sholat subuh sekira pukul 04.30 wib pada saat Saksi sedang berjalan pulang dari masjid Saksi mendengar teriakan dan meminta tolong, mendengar teriakan tersebut Saksi pun bergegas mendatangi sumber teriakan meminta tolong tersebut, setelah Saksi berada di samping rumah Sdr. ROPINGAH, Saksi melihat anak Saksi Sdri. KO'IN NURAINI sudah tergeletak di teras rumah Sdri. ROPINGAH dengan posisi tengkurap bersimbah darah, kemudian Saksi pun berteriak meminta tolong kepada warga untuk membawa Sdri. KO'IN NURAINI ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SUPRIYADI yang menceritakan terkait kronologi perbuatan Terdakwa yang telah menusuk badan Sdri. KO'IN NURAINI dengan menggunakan sebilah pisau sangkur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering sekali melakukan tindakan ancaman kekerasan maupun kekerasan baik kepada Sdri. KO'IN NURAINI maupun orang lain diantaranya :
 1. Pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindakan kekerasan dengan cara menusuk teman sekolahnya dan peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Banjarenagara namun kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan
 2. Pada tahun 2019 ketika Terdakwa dengan Sdri. KO'IN NURAINI masih menjadi suami istri saat itu Terdakwa sudah pernah melakukan KDRT terhadap Sdri. KO'IN NURAINI dan peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Banjarenagara namun kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
 3. Pada bulan Juni tahun 2024 setelah Terdakwa dengan Sdri. KO'IN NURAINI bercerai mengancam akan membunuh Sdri. KO'IN NURAINI karena pada saat itu Sdri. KO'IN NURAINI sedang berlibur di Karimunjawa.

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari tanggal lupa, dari 2019 sampai dengan tahun 2024 sebelum Terdakwa dan Sdri. KO'IN NURAINI bercerai, hampir setiap tahun Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI.

5. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa mengancam Saksi "mbok aku mateni rika siki teyeng" (BARANGKALI AKU MEMBUNUH KAMU SEKARANG BISA) karena Terdakwa menanyakan kepada Saksi bahwa Sdri. KO'IN NURAINI memiliki rumah di Sokanandi Banjarnegara, namun Saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan rumah tersebut dan kunci tersebut ada pada Saksi WARNO.

6. Bukti screenshot status Whatsapp dengan nomer 082223092011 pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 diterangkannya kata-kata "dendam ini akan tetap abadi sampai jumpa di titik pembalasan akan ku janjian itu akan terjadi" dan caption dengan kata-kata "kamu yang membangunkan siapa-siapa iblis kembali lagi".

- Bahwa Saksi melihat kondisi Sdri. KO'IN NURAINI setelah ditusuk oleh Terdakwa, Sdri. KO'IN NURAINI berlumuran darah karena mengalami luka robek dari benda tajam kemudian Sdri. KO'IN NURAINI dibawa ke Rumah Sakit RSUD Banjarnegara lalu setelah sampai di Rumah Sakit, Sdri. KO'IN NURAINI dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI ada orang yang melihat atau mengetahui kejadian kekerasan tersebut yaitu Saksi SUPRIYADI (kakak sepupu korban), Sdri. UMIYATI (kakak sepupu korban), Sdri. SURYATI (ibu korban);
- Bahwa kondisi kejiwaan setelah melihat atau mengetahui kejadian tersebut Saksi SUPRIYADI (kakak sepupu korban) dan Sdri. UMIYATI (kakak sepupu korban) sempat mengalami trauma namun saat ini kondisinya sudah membaik, sedangkan Sdri. SURYATI (ibu korban) mengalami depresi dan belum bisa untuk di ajak berkomunikasi;
- Bahwa saat ini kedua anak Sdri. Ko'in Nuraini tinggal bersama Saksi dan Sdri. SURYATI. Mereka berdua juga mengalami depresi atas meninggalnya ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, Nopol : R-1318-FR, Nosin : L12B31847230, Noka : MHRDD1890HJ701389 adalah mobil yang Saksi

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menguasai uang hasil penjualan tanah milik Saksi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diberikan kepada Sdr. KO'IN NURAINI saat masih terikat perkawinan dengan Terdakwa dengan tujuan untuk memperlancar bisnis gorden Sdr. KO'IN NURAINI dan Terdakwa, namun setelah Sdr. KO'IN NURAINI bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa masih menguasai mobil Brio itu alasannya adalah untuk cari nafkah;

- Bahwa Saksi takut meminta mobil Brio tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi. Saksi masih menyimpan BPKB mobil Brio tersebut (membenarkan barang bukti);
- Bahwa setelah Sdr. KO'IN NURAINI bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa masih tinggal di rumah Saksi sehingga Sdr. KO'IN NURAINI merasa sungkan dan tidak nyaman karena mereka telah bercerai lalu Sdr. KO'IN NURAINI dan kedua anak Sdri. KO'IN NNURAINI tinggal di rumah bibinya yang bernama Sdri. ROPINGAH yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi, setelah itu isteri Saksi yang bernama Sdri. SURYATI ikut tinggal di rumah Sdri. ROPINGAH sehingga Saksi yang tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan orang yang temperamen, suka emosi;
- Bahwa Saksi takut dengan Terdakwa sehingga tidak berani usir Terdakwa dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang "Saya tidak takut Polisi, tidak takut Tentara";
- Bahwa Saksi mengharapkan bahwa barang bukti berupa pakaian milik korban KO'IN NURAINI agar dikembalikan kepada Saksi selaku orang tua korban dan selanjutnya akan dikebumikan di kuburan korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*adde charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.30 WIB bertempat di ruang tamu di rumah Sdri. Ropingah yang beralamat di Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan,

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah membunuh Sdri. Ko'in Nuraini binti

Saksi Sangin Sudiyono menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan panjang seluruhnya $\pm$ 32 cm;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ko'in Nuraini karena merupakan mantan isteri Terdakwa namun pada tanggal 04 Januari 2024 mereka bercerai. Dari hasil perkawinannya mereka sejak tahun 2014, mereka telah dikarunai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah bercerai dengan Sdri. Ko'in Nuraini, Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tua Sdri. Ko'in Nuraini bersama mantan bapak mertua Saksi Sangin Sudiyono di Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Sdri. Ko'in Nuraini pindah tinggal di rumah bibinya yang bernama Sdri. Ropingah yang masih berdekatan dengan rumah Sdr. Saksi Sangin Sudiyono. Ibu kandung Sdri. Ko'in Nuraini yang bernama Sdri. Suryati juga ikut pindah tinggal di rumah Sdri. Ropingah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 saat Terdakwa sedang berada di LPK Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga Terdakwa menerima telfon Whatsapp dari Saksi Andri Sujatmiko untuk datang ke ruko miliknya yang beralamat di Desa Sidarata Kecamatan Punggelan;

- Kabupaten Banjarnegara, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di ruko milik Saksi ANDRI tersebut, selanjutnya Saksi ANDRI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah mendapatkan informasi dari Saksi ARIF warga Desa Sawangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sehubungan dengan Sdri. KO'IN NURAINI / mantan isteri Terdakwa sudah membeli rumah, akan tetapi kunci rumah tersebut diserahkan kepada Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara laki-laki yang menurut Terdakwa telah menghancurkan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. KO'IN NURAINI, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi ARIF menanyakan keberadaanya, akan tetapi Saksi ARIF tidak membalas pesan yang Terdakwa kirimkan;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Saksi ANDRI dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti rumah Saksi SANGIN SUDIONO Alias PRIYO bapak dari Sdri. KO'IN NURAINI yang tinggal di dekat rumah Sdr. ROPINGAH, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai di depan rumah milik Sdri. ROPINGAH dan memarkirkan kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi SANGIN SUDIONO Alias PRIYO dan bertemu dengan Saksi SANGIN SUDIONO Alias PRIYO, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa cemburu dengan Sdri KO'IN NURAINI yang telah membeli rumah akan tetapi kunci rumah tersebut diserahkan kepada Saksi WARNO dan Saksi SANGIN SUDIONO Alias PRIYO menyuruh Terdakwa untuk sabar dan tidak emosi.

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Saksi ARIF warga Desa Sawangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara yang memberitahukan bahwa sedang berada di rumah, setelah Terdakwa mengetahui Saksi ARIF sedang berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi ARIF dengan berjalan kaki namun Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi ARIF di halaman rumah Sdr. SUKIR yang rumahnya di RT. 01 RW. 01 lalu Terdakwa bertanya untuk memastikan apakah benar informasi yang telah Terdakwa dapat dari Saksi ANDRI bahwa Sdri, KO'IN NURAINI telah membeli rumah akan tetapi kunci rumah tersebut diserahkan kepada Saksi WARNO, sesampainya di rumah Saksi ARIF dan bertanya terakit informasi yang telah Terdakwa dapat tersebut benar atau tidak, kemudian Saksi ARIF mengatakan bahwa benar Sdri. KO'IN NURAINI telah membeli rumah akan tetapi kunci rumah tersebut diserahkan kepada Saksi WARNO, setelah Terdakwa mendengar pernyataan Saksi ARIF yang mengatakan bahwa benar Sdri. KO'IN NURAINI telah membeli rumah akan tetapi kunci rumah tersebut diserahkan kepada Saksi WARNO, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi ARIF dan menuju ke rumah Sdri. ROPINGAH dengan berjalan kaki untuk bertemu dengan Sdri. KO'IN NURAINI untuk menanyakan terkait informasi yang telah Terdakwa dapat tersebut;

- Bahwa sesampainya di depan rumah Sdri. ROPINGAH yang beralamat di Desa Sawangan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Terdakwa melihat kendaraan milik Saksi SUPRIYADI sudah terparkir di belakang kendaraan milik Terdakwa tersebut yang sebelumnya sudah terparkir di depan rumah Sdri. ROPINGAH. Setelah mengetahui Saksi SUPRIYADI berada di rumah Terdakwa semakin emosi karena selama ini Saksi SUPRIYADI selalu ikut campur dimana setiap Terdakwa mempunyai

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KO'IN NURAINI selalu mencampuri urusan Terdakwa

itu.

- Bahwa saat itu timbul niat Terdakwa untuk membunuh Sdri. KO'IN NURAINI lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dari dalam dashboard mobil BRIO kemudian Terdakwa menyimpan pisau sangkur tersebut di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa lalu meminum air putih (air mineral) dalam kemasan botol yang ada di samping pintu depan mobil BRIO tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan ke samping rumah Sdri. ROPINGAH dan mengetok pintu samping, akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah Sdri. ROPINGAH, kemudian Saksi SUPRIYADI keluar dari rumah miliknya yang berada di samping kiri rumah milik Sdr. ROPINGAH dan memberitahukan bahwa tidak terdapat orang karena sedang berada di Mushola, dan pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah Sdr. ROPINGAH dan membalikan badan Terdakwa dengan tujuan kembali ke mobil, kemudian Sdri. KO'IN NURAINI membuka pintu dan Terdakwa meraih tangan kanan Sdri. KO'IN NURAINI kemudian mengajak masuk melalui pintu samping tersebut, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya.
- Bahwa sekira jam 04.30 WIB saat Terdakwa bersama Sdri. KO'IN NURAINI sedang berada di ruang tamu rumah Sdri. ROPINGAH, terjadi percakapan:

Terdakwa : *"in nyong butuh kejujurane ko, apa bener ko toko umah neng depo?" atau "in Terdakwa butuh kejujurannya kamu, apa benar kamu beli rumah di depo?"*.

Sdri. KO'IN NURAINI: *"ora sumpah demi allah" atau "enggak sumpah demi allah"*.

Terdakwa : *tapi ko prentah si arif mbok, di prentah kon njukut kunci umahe ko tapi si arif kaget kenang ngapa kuncine bisa neng warno" atau "tapi kamu menyuruh si arif kan, di suruh untuk mengambil kunci rumah kamu tapi si arif kaget karena kuncinya dipegang warno "*.

Sdri. KO'IN NURAINI: *"iya nyong prentah, tapi sumpah demi allah nyong ora ana hubungan apa maning selingkuh karo si warno" atau "iya Terdakwa menyuruh, tapi*

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *sumpah demi allah Terdakwa tidak ada hubungan apa lagi selingkuh sama warno".*

Saksi SUPRIYADI kemudian datang dan mengatakan "SABAR GIT SING SABAR ISTIGHFAR, MELAS KARO ANAK" atau "YANG SABAR GIT YANG SABAR ISTIGHFAR".

Terdakwa : *"lah wong nyong enggane nyong mati pak, anak urusane gusti allah" atau "lah orang Terdakwa kalo meninggal pak, anak itu urusannya gusti allah".*

Terdakwa : *"lah maksude ko apa?" atau "lah maksud kamu apa".*

Sdri. Ko'in Nuraini : *"iya karena nyong prentah kon njukut kunci neng nggone si warno, karena nyong titip rel dawa" atau "iya karena Terdakwa menyuruh ambil kunci di warno, karena Terdakwa menitipkan rel panjang".*

Terdakwa : *"lah ko mbok ngerti sing gawe hubungane dewek hancur merga sapa" atau "lah kamu kan tau yang bikin hubungan kita hancur karena siapa".*

Sdri. KO'IN NURAINI: (HANYA DIAM).

Terdakwa : *"ko tega temen maring nyong in, ko pada bae kuwe ngalarani nyong karo menginjak-injak harga dirine nyong" atau "kamu sangat tega sama Terdakwa in, kamu itu sama saja menyakiti hati Terdakwa dan menginjak-injak harga diri Terdakwa".*

Sdri. KO'IN NURAINI: *"lah wong kana njaluk ngapura maring nyong terus terusan yaa tek ngapurani mbok" atau "lah orang sana meminta maaf sama aku terus-menerus yaa Terdakwa maafin kan*

Terdakwa : *"tapikan semenjak dewek arep cerai mbok ko bencine kaya ngapa maring kae mbok?" atau tapikan semenjak kita mau bercerai kamu kan benci banget sama dia kan".*

Kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SUPRIYADI menghadap ke arah barat dan Saksi SUPRIYADI menghadap ke arah timur secara berhadap-hadapan.

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa : "nyong kon kepriwe maning pak, nyong atine rasane larane pol, bapak ngerti dewek mbok, nyong rumah tanggane kya kie gara-gara warno sing dititipi kunci, tapi kenang ngapa setega kuwe nitip-nitipi kunci maring kuwe pak, nyong rasane kaya diinjek -injek pakk pakk" atau "Terdakwa disuruh untuk gimana pak, Terdakwa sakit hati banget, bapaknya tau sendiri kan, rumah tangga Terdakwa kaya gini gara-gara warno yang dititipi kunci, tapi kenapa setega itu menitipkan kunci sama dia pak, Terdakwa merasakan kaya diinjek -injek pakk pakk".

Saksi SUPRIYADI : "iya iyaa sing sabar" atau "iya iyaa yang sabar".

Terdakwa : "wong lara ati kuwe ora ana tambane pak pak" atau "orang sakit hati itu tidak ada obatnya pak pak".

- Bahwa Terdakwa yang tersulut emosi karena Sdri. KO'IN NURAINI tetap menyangkal obrolan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA yang semula diselipkan di pinggang kiri lalu Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya kemudian dalam posisi berdiri menghadap ke arah utara sedangkan Sdri. KO'IN NURAINI dengan posisi duduk menghadap ke arah selatan dengan Jarak $\frac{1}{2}$ meter, Terdakwa mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah badan Sdri. KO'IN NURAINI sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali tusukan mengenai bagian perut kanan bawah, dada depan bagian tengah dan lengan kanan bagian atas sisi depan, selanjutnya Sdri. KO'IN NURAINI membalikkan badannya yang kemudian Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan menggenggam 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam tersebut dari atas sampai ke bawah yang mengenai area pada lengan kanan bagian atas sisi belakang, bahu kiri bagian atas sisi depan, punggung kiri atas, punggung tengah atas, punggung kanan atas, punggung kiri bawah, punggung kanan bawah;
- Bahwa Saksi SUPRIYADI meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa untuk menjauhkan Terdakwa dengan Sdri. KO'IN NURAINI kemudian Saksi SUPRIYADI berteriak meminta tolong, kemudian Sdri. KO'IN NURAINI berjalan melalui depan Terdakwa menuju ke arah kiri badan Terdakwa dengan posisi badan membungkuk dan kedua tangannya menutupi luka

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, tidak lama kemudian Sdri. KO'IN NURAINI jatuh tersungkur ke lantai;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri dengan memegang sebilah pisau sangkur tersebut, Terdakwa mendengar Sdri. SURYATI berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke rumah Saksi TOBNGI;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi TOBNGI yang masih satu desa, Terdakwa lalu menyuruh Saksi TOBNGI untuk menelepon Saksi TEGUH selaku anggota Polsek Punggelan, setelah Saksi TEGUH datang kemudian Terdakwa menyodorkan kedua tangan Terdakwa untuk diborgol kemudian Terdakwa dibawa menuju ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI tersebut awalnya tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu, setelah Terdakwa mendengar informasi bahwa Sdri. KO'IN NURAINI yang telah membeli rumah akan tetapi kunci rumah tersebut diserahkan kepada orang lain, kemudian timbul niat untuk melakukan kekerasan setelah itu Terdakwa menuju ke kendaraan yang sebelumnya sudah terparkir di depan rumah Sdri. ROPINGAH untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Sdri. KO'IN NURAINI telah meninggal dunia di rumah sakit yakni pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke Polsek Punggelan;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk Sdri. KO'IN NURAINI menggunakan pisau sangkur sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah tubuh Sdri. KO'IN NURAINI yaitu pada bagian:
 - Perut bawah sebelah kanan; Dada depan bagian tengah; Lengan kanan atas sisi depan; Lengan kanan atas sisi belakang; Punggung kanan atas; Pundak kiri/bahu kiri sisi depan; Punggung kiri atas; Punggung tengah atas; Punggung kanan bawah; dan Punggung kiri bawah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bagian-bagian tubuh tersebut merupakan bagian tubuh yang vital berupa hati, paru-paru dan jantung sehingga apabila terkena senjata tajam dapat berakibat kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempersiapkan pisau terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan kekerasan dimana Terdakwa setiap harinya selalu

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dashboard mobil untuk jaga-jaga karena Terdakwa

sering pulang malam sewaktu bekerja memasang gorden;

- Bahwa pisau sangkur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan tukang pasang gorden;
- Bahwa yang melatar belakanginya Terdakwa menusuk Sdri. KO'IN NURAINI menggunakan pisau sangkur karena Terdakwa merasa cemburu terhadap Sdri. KO'IN NURAINI yang telah menjalin hubungan dengan orang lain yaitu Saksi Warno padahal sebelumnya korban menjanjikan akan rujuk kembali dengan Terdakwa dan disamping itu Terdakwa memperoleh informasi mengenai Sdri. KO'IN NURAINI telah membeli rumah tetapi kunci rumah tersebut diserahkan atau dititipkan kepada Saksi Warno menambah sakit hati Terdakwa dan merasa harga diri Terdakwa diinjak-injak oleh Sdri. KO'IN NURAINI;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No.Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 di mana Terdakwa menyimpan sebilah pisau sangkur adalah mobil yang dibeli oleh orang tua Sdri. KO'IN NURAINI kemudian diserahkan kepada Sdri. KO'IN NURAINI dan Terdakwa saat masih berstatus suami-isteri dengan maksud untuk memper lancar bisnis gorden yang digeluti oleh mereka berdua;
- Bahwa setelah bercerai, Terdakwa masih tetap menguasai 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR tersebut untuk dipergunakan sebagai sarana usaha pemasangan gorden karena Terdakwa merasa telah mengganti uang pembelian mobil tersebut kepada Bapak Saksi Sangin Sudiyono;
- Bahwa Terdakwa merelakan apabila mobil Brio tersebut dikembalikan kepada Bapak Saksi Sangin Sudiyono;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI yaitu sekira 5 (lima) tahun yang lalu yaitu melakukan tindakan kekerasan rumah tangga (KDRT) dan sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian Banjarnegara, akan tetapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, setelah itu tidak pernah melakukan tindak kekerasan, hanya sebatas perkataan kasar kepada orang tua Sdri. KO'IN NURAINI pada saat 1 (satu) bulan yang akan mengancam membunuh korban, dikarenakan Sdri. KO'IN NURAINI sering membohongi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan panjang seluruhnya ± 32 cm;

2) 1 (satu) buah kantong pisau sangkur berwarna hitam.

Adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membunuh Sdri. KO'IN NURAINI;

3) 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 beserta dengan kunci kotaknya;

4) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS;

5) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. BPKB : S-00721380, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS;

Adalah mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan pisau sangkur

6) 1 (satu) helai kaos warna hitam terdapat tulisan CSMC merek cosmic;

7) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek smile.co.

Adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;

8) 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga terdapat bercak darah;

9) 1 (satu) helai BH / Bra warna merah terdapat bercak darah;

10) 1 (satu) helai celana dalam warna biru terdapat bercak darah.

Adalah pakaian yang dikenakan oleh Sdri. KO'IN NURAINI pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah membunuh Sdri. KO'IN NURAINI dan Terdakwa menyerahkan diri ke Petugas Kepolisian setelah melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yakni berupa:

- 1) 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan panjang seluruhnya $\pm$ 32 cm;
- 2) 1 (satu) buah kantong pisau sangkur berwarna hitam.
- 3) 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 beserta dengan kunci kotaknya;
- 4) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS;
- 5) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. BPKB : S-00721380, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS;
- 6) 1 (satu) helai kaos warna hitam terdapat tulisan CSMC merek cosmic;
- 7) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek smile.co.
- 8) 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga terdapat bercak darah;
- 9) 1 (satu) helai BH / Bra warna merah terdapat bercak darah;
- 10) 1 (satu) helai celana dalam warna biru terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa selain memperlihatkan barang bukti Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat *Visum et Repertum* Jenazah No : 474.3/00176/IKFM/10-07-2024, tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo – Purwokerto, dimana telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Ko'in Nuraini, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Desa Sawangan RT. 05 RW.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 04.30 WIB bertempat di rumah Sdr Ropingah (tante korban) di Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara telah terjadi pembunuhan terhadap korban bernama Sdri. Ko'in Nuraini yang tidak lain adalah mantan istri Terdakwa, dimana korban dibunuh dengan ditusuk pisau sangkur (sebagaimana barang bukti) milik Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, tusukan yang dilakukan Terdakwa adalah dilakukan berkali-kali sampai Sdri. Ko'in Nuraini tidak berdaya kehabisan darah dan luka pada beberapa bagian tubuhnya serta tusukan tersebut melukai organ bagian dalam yakni paru dan jantung;
- Bahwa Terdakwa membunuh Sdri. Ko'in Nuraini lantaran Terdakwa yang sebenarnya masih memendam rasa cinta dengan mantan istrinya tersebut mendengar kabar dari Saksi Andri Sujatmiko jika Saksi Andri Sujatmiko mendapat keterangan dari Saksi Arif Saefudin jika Saksi Arif Saefudin pernah disuruh korban Sdri. Ko'in Nuraini untuk mengambil kunci rumah yang di perumahan griya permai Banjarnegara kepada Saksi Warno, perihal tersebut disinyalir Terdakwa jika Saksi Warno mempunyai hubungan asmara dengan korban Sdri. Ko'in Nuraini karena Sdri. Ko'in Nuraini sampai mau menitipkan kunci kepada Saksi Warno serta Sdri. Ko'in Nuraini tidak pernah bercerita kepada Terdakwa jika telah tinggal di perumahan griya permai Banjarnegara.
- Bahwa pada tahun 2019 ketika Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini masih menjadi suami istri saat itu Terdakwa sudah pernah melakukan KDRT terhadap Sdri. Ko'in Nuraini dan peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Banjarnegara namun kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah No: 474.3/00176/IKFM/10-07-2024, tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo – Purwokerto, telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Ko'in Nuraini, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Desa Sawangan RT. 05 RW.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan :

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan;

- ❖ Ditemukan luka tusuk di dada bagian depan kanan yang menembus jantung dan paru akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan hebat di dalam rongga dada kiri dan kanan;

- ❖ Ditemukan luka tusuk di punggung yang menembus hati akibat kekerasan tajam;

- ❖ Ditemukan luka tusuk di perut yang menembus rongga dada akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan di perut;

- ❖ Ditemukan dua buah luka tusuk di lengan atas kanan akibat kekerasan tajam;

- ❖ Ditemukan sebuah luka tusuk di bahu kiri akibat kekerasan tajam.

Kematian diperkirakan karena pendarahan hebat akibat luka tusuk di dada yang menembus paru dan jantung.

- Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini karena merupakan mantan isteri Terdakwa namun pada tanggal 04 Januari 2024 mereka bercerai. Dari hasil perkawinannya mereka sejak tahun 2014, mereka telah dikarunai 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum yakni Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Sigit Hartono Bin Aan Langgeng Sukmanto, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ke dua ini adalah merampas nyawa orang lain berarti merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa (kehidupan) orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut, kemudian didalam rangkaian untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut seorang pelaku harus mempersiapkan segalanya baik itu dari segi adanya alat bantu (sarana) atau tidak, waktu dan tempat dimana kejadian tersebut dilakukan, serta analisis ataupun kesimpulan yang sudah dipikirkan atau direncanakan jika seorang pelaku tersebut melaksanakan perbuatannya, terlepas waktu persiapan tersebut dalam waktu yang lama atau tidak terlampau lama, namun pelaku tersebut mempunyai waktu atau persiapan untuk berencana menuntaskan atau menyelesaikan peruatannya yakni merampas nyawa orang lain.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ko'in Nuraini karena merupakan mantan isteri Terdakwa namun pada tanggal 04 Januari 2024 mereka bercerai. Dari hasil perkawinannya mereka sejak tahun 2014,

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merdeka. Sdr. Koin Nuraini 2 (dua) orang anak dan setelah bercerai dengan Sdri. Ko'in Nuraini, Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tua Sdri. Ko'in Nuraini bersama mantan bapak mertua Saksi Sangin Sudiyono di Desa Sawangan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa sebenarnya Sdr. Koin Nuraini tinggal dengan kedua orang tuanya yakni Saksi Sangin Sudiyono dan Sdr. Nuryati, namun oleh karena Terdakwa masih bersikeras ingin tetap tinggal di rumah mertuanya dan masih memendam rasa cinta dengan Sdri. Ko'in Nuraini akhirnya Sdri. Ko'in Nuraini bersama ibunya Sdr Nuryati mengalah dan pindah tinggal di rumah tante/ bibinya yang bernama Sdri. Ropingah yang masih berdekatan dengan rumah Saksi Sangin Sudiyono. Ibu kandung Sdri. Ko'in Nuraini yang bernama Sdri. Suryati juga ikut pindah tinggal di rumah Sdri. Ropingah;

Bahwa pekerjaan Sdri. Ko'in Nuraini adalah usaha pemasangan gorden dimana Terdakwa juga sesekali membantu usaha Sdri. Ko'in Nuraini dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR (sebagaimana barang bukti) yang dibelikan dan dipinjam oleh Saksi Sangin Sudiyono.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 saat Terdakwa sedang berada di LPK Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Terdakwa menerima telfon Whatsapp dari Saksi Andri Sujatmiko untuk datang ke ruko miliknya yang beralamat di Desa Sidarata Kecamatan Punggelan;

Kabupaten Banjarnegara, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di ruko milik Saksi Andri Sujatmiko tersebut, selanjutnya Saksi Andri Sujatmiko memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah mendapatkan informasi dari Saksi Arif Saefudin warga Desa Sawangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sehubungan dengan Sdri. Ko'in Nuraini / mantan isteri Terdakwa sudah membeli rumah, akan tetapi kunci rumah tersebut diserahkan kepada Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara laki-laki yang menurut Terdakwa telah menghancurkan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi Arif Saefudin menanyakan keberadaanya, akan tetapi Saksi Arif Saefudin tidak membalas pesan yang Terdakwa kirimkan;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Andri Sujatmiko dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 hendak menuju ke rumah Saksi Sangin Sudiono Alias Priyo bapak dari Sdri. Ko'in Nuraini yang tinggal di dekat rumah Sdr. ROPINGAH.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Sangin Sudiono sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa kemudian dini hari tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sangin Sudiono bahwa Sdri. KOIN NURAINI memiliki rumah di Sokanandi Banjarnegara, setelah itu Terdakwa menanyakan kunci rumah tersebut di kuasai Saksi WARNO warga Desa Sidarata Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, namun Saksi Sangin Sudiono tidak mengetahui bahwa kepemilikan rumah tersebut dan kunci tersebut pada Saksi Warno, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Sangin Sudiono "mbok aku mateni rika siki teyeng" (BARANGKALI AKU MEMBUNUH KAMU SEKARANG BISA);

Bahwa Terdakwa sempat memperingatkan kepada Saksi Sangin Sudiono dan berkata "JANGAN WA KO'IN !" sehingga Saksi Sangin Sudiono saat itu gemetar dan takut tidak berani untuk memberitahukan kepada Sdr Koin Nuraini bahwa Terdakwa sedang emosi kepada Sdri. Ko'in Nuraini;

Bahwa sekira pukul 04.00 wib setelah Terdakwa mengancam Saksi Sangin Sudiono, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah sedangkan Saksi Sangin Sudiono lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh.

Bahwa sekira pukul 04.07 wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Arif Saefudin bahwa Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Saksi Arif Saefudin namun tidak di balas Saksi Arif Saefudin, kemudian ternyata Terdakwa dan Saksi Arif Saefudin bertemu di jalan karena Saksi Arif Saefudin saat itu memang tengah bersiap-siap melaksanakan shalat subuh di masjid dan setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi Arif Saefudin berkomunikasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Arif : *"maksude apa git ko deneng gawe fitnah aku ngomong maring ko'in seolah olah aku sing aweh ngerti aku jukut kunci umah nang gone si warno,*

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyong kapan ketemu ko git?, nyong kapan wa ko?"

(maksudnya apa git, kamu kok bikin fitnah Saksi bilang kepada KO'IN seolah olah Saksi yang memberi tahu bahwa Saksi yang mengambil kunci rumah di rumah WARNO, Saksi kapan bertemu kamu?, Saksi kapan whatsapp kamu?).

Terdakwa : *"ora rif sumpah kue karangane si ko'in"* (ngga rif, sumpah itu karanganya KOIN).

Saksi Arif : *"wong si ko'in dewek sing ngomong karo aku bahwa ko ngertine sekang nyong"*. (ora KO'IN sendiri yang bilang sama Saksi bahwa kamu mengetahui dari Saksi)

Terdakwa : *"ora rif sumpah kue karangane si ko'in"*(ngga rif, sumpah itu karanganya KO'IN).

Saksi Arif : *"siki nyong pengin ngerti, ko jere sapa masalah kue?"* (sekarang Saksi pengin tahu, kamu mengetahui permasalahan ini dari siapa).

Terdakwa : *"ya ana rif pokoke nyong ngerti kabeh"* (ya ada RIF pokonya Saksi mengetahui semua).

Saksi Arif : *"ya jere sapa soale nyong wis kegawa gawa"* (ya dari siapa soalnya Saksi sudah dibawa- bawa).

Setelah percakapan tersebut kemudian Saksi Arif Saefudin melanjutkan langkah kaki untuk sholat subuh berjamaah ke masjid.

Bahwa Terdakwa kemudian tetap menuju rumah Sdr Ropingah yang biasa ditinggali Sdr Ko'in Nuraini, setelah sampai di halaman rumah Sdr Ropingah dan memarkirkan mobil kemudian Terdakwa mengambil pisau sangkur dan menyelipkan ke dalam pinggang yang tertutup baju Terdakwa, lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah Sdr Ropingah memanggil-manggil Sdr Ko'in Nuraini, panggilan dan ketukan pintu tersebut sempat di dengar oleh Saksi Supriyadi paman dari Sdr Koin Nuraini yang kebetulan memang tinggal di samping rumah Sdr Ropingah, Saksi Supriyadi kemudian keluar rumah bermaksud ingin melihat siapa yang memanggil Sdr Ko'in Nuraini dan ternyata saat itu hanya ada Terdakwa sendiri, lalu Saksi Supriyadi sempat menjelaskan kepada Terdakwa dengan mengatakan "orangnya tidak ada di rumah mungkin sudah siap-siap sholat ke masjid atau sedang pergi", mendengar penjelasan tersebut Terdakwa kemudian sempat melangkah menuju mobil dan bermaksud pulang, namun selang beberapa detik Sdr

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koin Nuran membuka pintu rumah dan saat itu juga Terdakwa melihatnya;

Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Sdr Ko'in Nuraini dan ingin mengkonfirmasi perihal hubungan Sdr Ko'in Nuraini dengan Saksi Warno serta perihal rumah di griya permai Banjarnegara, kemudian keduanya masuk ke dalam rumah Sdr Ropingah dan Saksi Supriyadi mendengar cekcok dengan nada tinggi, yang mana percekcoakan antara Terdakwa dengan Sdr Koin Nuraini sebagaimana keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa : *"in nyong butuh kejujurane ko, apa bener ko tuku umah neng depo?" atau "in Terdakwa butuh kejujurannya kamu, apa benar kamu beli rumah di depo?"*.

Sdri. Ko'in Nuraini : *"ora sumpah demi allah" atau "enggak sumpah demi allah"*.

Terdakwa : *"tapi ko prentah si arif mbok, di prentah kon njukut kunci umahe ko tapi si arif kaget kenang ngapa kuncine bisa neng warno" atau "tapi kamu menyuruh si arif kan, di suruh untuk mengambil kunci rumah kamu tapi si arif kaget karena kuncinya dipegang warno "*.

Sdri. Ko'in Nuraini : *"iya nyong prentah, tapi sumpah demi allah nyong ora ana hubungan apa maning selingkuh karo si warno" atau "iya Terdakwa menyuruh, tapi sumpah demi allah Terdakwa tidak ada hubungan apa lagi selingkuh sama warno"*.

Saksi SUPRIYADI kemudian datang dan mengatakan "SABAR GIT SING SABAR ISTIGHFAR, MELAS KARO ANAK" atau "YANG SABAR GIT YANG SABAR ISTIGHFAR".

Terdakwa : *"lah wong nyong enggane nyong mati pak, anak urusane gusti allah" atau "lah orang Terdakwa kalo meninggal pak, anak itu urusannya gusti allah"*.

Terdakwa : *"lah maksude ko apa?" atau "lah maksud kamu apa"*.

Sdri. Ko'in Nuraini : *"iya karena nyong prentah kon njukut kunci neng nggone si warno, karena nyong titip rel dawa" atau "iya karena Terdakwa menyuruh ambil kunci"*

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di warno, karena Terdakwa menitipkan rel panjang".

Terdakwa : "lah ko mbok ngerti sing gawe hubungane dewek hancur merga sapa" atau "lah kamu kan tau yang bikin hubungan kita hancur karena siapa".

Sdri. Ko'in Nuraini : (HANYA DIAM).

Terdakwa : "ko tega temen maring nyong in, ko pada bae kuwe ngalarani nyong karo menginjak-injak harga dirine nyong" atau "kamu sangat tega sama Terdakwa in, kamu itu sama saja menyakiti hati Terdakwa dan menginjak-injak harga diri Terdakwa".

Sdri. Ko'in Nuraini : "lah wong kana njaluk ngapura maring nyong terus terusan yaa tek ngapurani mbok" atau "lah orang sana meminta maaf sama aku terus-menerus yaa saya Terdakwa maafkan.

Terdakwa : "tapikan semenjak dewek arep cerai mbok ko bencine kaya ngapa maring kae mbok?" tapikan semenjak kita mau bercerai kamu kan benci banget sama dia kan".

Oleh karena percekcoakan sudah dengan nada tinggi kemudian Saksi Supriyadi masuk ke dalam rumah Sdr Ropingah, Kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SUPRIYADI menghadap ke arah barat dan Saksi SUPRIYADI menghadap ke arah timur secara berhadap-hadapan.

Terdakwa : "nyong kon kepriwe maning pak, nyong atine rasane larane pol, bapak ngerti dewek mbok, nyong rumah tanggane kya kie gara-gara warno sing ditipti kunci, tapi kenang ngapa setega kuwe nitip-nitipi kunci maring kuwe pak, nyong rasane kaya diinjek -injek pakk pakk" atau "Terdakwa disuruh untuk gimana pak, Terdakwa sakit hati banget, bapaknya tau sendiri kan, rumah tangga Terdakwa kaya gini gara-gara warno yang ditipti kunci, tapi kenapa setega itu menitipkan kunci sama dia pak, Terdakwa merasakan kaya diinjek -injek pakk pakk".

Saksi SUPRIYADI : "iya iyaa sing sabar" atau "iya iyaa yang sabar".

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: "wong lara ati kuwe ora ana tambane pak pak"
atau "(orang sakit hati itu tidak ada obatnya pak pak)".

Saksi Supriyadi : "sing sabar git iki ono anakmu, ora pantes" (yang sabar git, ini ada anak kamu, marah-marah gini tidak pantas"

Terdakwa : "anak niku kan mpun gusti Allah sing njaga" (anak itu sudah Allah yang menjaga)

Bahwa Terdakwa yang tersulut emosi karena Sdri. Ko'in Nuraini tetap menyangkal obrolan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA yang semula diselipkan di pinggang kiri lalu Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya kemudian dalam posisi berdiri menghadap ke arah utara sedangkan Sdri. Ko'in Nuraini dengan posisi duduk menghadap ke arah selatan dengan Jarak $\frac{1}{2}$ meter, Terdakwa mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah badan Sdri. Ko'in Nuraini sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali tusukan mengenai bagian perut kanan bawah, dada depan bagian tengah dan lengan kanan bagian atas sisi depan, selanjutnya Sdri. Ko'in Nuraini membalikkan badannya yang kemudian Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan menggenggam 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam tersebut dari atas sampai ke bawah yang mengenai area pada lengan kanan bagian atas sisi belakang, bahu kiri bagian atas sisi depan, punggung kiri atas, punggung tengah atas, punggung kanan atas, punggung kiri bawah, punggung kanan bawah;

Bahwa Saksi Supriyadi meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa untuk menjauhkan Terdakwa dengan Sdri. Ko'in Nuraini kemudian Saksi Supriyadi berteriak meminta tolong, kemudian Sdri. Ko'in Nuraini berjalan melalui depan Terdakwa menuju ke arah kiri badan Terdakwa dengan posisi badan membungkuk dan kedua tangannya menutupi luka tusukan, tidak lama kemudian Sdri. Ko'in Nuraini jatuh tersungkur ke lantai bersimbah darah;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri dengan memegang sebilah pisau sangkur tersebut, Terdakwa mendengar Sdri. SURYATI berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke rumah Saksi TOBNGI, sesampainya di rumah Saksi Tobngi kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika telah membunuh seseorang kemudian meminta tolong untuk menghubungi pihak Polisi, lalu oleh karena Terdakwa sudah mengatakan perihal tersebut akhirnya Saksi Tobngi menghubungi pihak yang berwajib yang tidak lama kemudian apaarat Polisi menjemput Terdakwa di rumah Saksi Tongi tanpa perlawanan dari Terdakwa;

Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi Sobirin yang sedang di rumah mendengar ada teriakan dan tangisan tidak jauh dari rumahnya kemudian berniat mendatangi sumber suara tersebut yakni di rumah Sdr Ropingah sesampainya di rumah Sdri. Ropingah, Saksi melihat Sdri. Ko'in Nuraini sudah tergeletak dan berlumuran darah serta Sdri. SURYATI sedang memangku kepala Sdri. Ko'in Nuraini dan memegang luka tusuk bagian dada kanan Sdri. Ko'in Nuraini, selanjutnya Saksi mendekat dan ikut memegang bagian tubuh yang terkena luka tusuk kemudian datang warga masyarakat Desa Sawangan diantaranya Sdr. JASMINTO, Sdr. SUBERI, Sdr. RATNO, Sdr. BASRUN, Sdr. PURNOMO, Saksi PRIYO, Sdr. AMIN MANSUR, dan Sdr. SOLIHIN;

Bahwa Sdr. JASMINTO kemudian langsung berlari untuk menyiapkan kendaraan pick-up, selanjutnya Saksi, Sdr. SUBERI, Sdr. RATNO, Sdr. BASRUN, Sdr. PURNOMO, Saksi PRIYO, Sdr. AMIN MANSUR, dan Sdr. SOLIHIN mengangkat Sdri. Ko'in Nuraini ke atas kendaraan tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. JASMINTO dengan tujuan dibawa ke RSUD Banjarnegara dengan di kawal oleh Saksi Supriyadi didepan dengan mengendarai mobil sendiri;

Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke RSUD Banjarnegara Saksi yang memangku Sdri. Ko'in Nuraini lalu pada saat sampai di perempatan jalan turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Saksi memegang leher Sdri. Ko'in Nuraini namun sudah tidak ada denyut nadi, selanjutnya setelah sampai di RSUD Banjarnegara Sdri. Ko'in Nuraini segera mendapatkan tindakan medis, selang beberapa saat pihak rumah sakit memberitahu bahwa Sdri. Ko'in Nuraini telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah No : 474.3/00176/IKFM/10-07-2024, tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo – Purwokerto, telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Ko'in Nuraini, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, warga

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT. 05 RW.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten

Banjarnegara, dengan kesimpulan :

- ❖ Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan;
- ❖ Ditemukan luka tusuk di dada bagian depan kanan yang menembus jantung dan paru akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan hebat di dalam rongga dada kiri dan kanan;
- ❖ Ditemukan luka tusuk di punggung yang menembus hati akibat kekerasan tajam;
- ❖ Ditemukan luka tusuk di perut yang menembus rongga dada akibat kekerasan tajam yang menyebabkan perdarahan di perut;
- ❖ Ditemukan dua buah luka tusuk di lengan atas kanan akibat kekerasan tajam;
- ❖ Ditemukan sebuah luka tusuk di bahu kiri akibat kekerasan tajam.

Kematian diperkirakan karena pendarahan hebat akibat luka tusuk di dada yang menembus paru dan jantung.

Bahwa dari bukti surat visum tersebut yang pada pokoknya jika seseorang bernama Ko'in Nuraini telah dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa perihal persiapan atau perencanaan pembunuhan Terdakwa terhadap Sdr Koin Nuraini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa awalnya telah dibumbui rasa cemburu kepada Sdr Koin Nuraini yang Terdakwa kira sudah mempunyai hubungan asmara dengan Saksi Warno dan Terdakwa awalnya mengira jika memang Saksi Warno adalah awal mula penyebab retaknya rumah tangga Terdakwa dengan Sdr Koin Nuraini hingga bercerai, kemudian Terdakwa juga telah mendengar keterangan dari Saksi Andri Sujatmiko jika dicurigai Sdr Koin Nuraini dengan Saksi Warno telah tinggal satu rumah karena Saksi Arif Saefudin pernah dimintai tolong oleh Sdr Koin Nuraini untuk mengambil kunci rumah yang ada di perumahan griya permai Banjarnegara;

Bahwa dari semua dugaan Terdakwa tersebut pada akhirnya pikiran Terdakwa sudah menaruh amarah dan rasa tidak terima hingga akhirnya ingin menemui Sdr Koin Nuraini pagi itu juga, dimana perbuatan seseorang yang ingin bertamu pada pagi dini hari kepada orang lain

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun memang istri jika dilihat dari norma pada umumnya adalah tidak lazim, namun Terdakwa tetap ingin mendatangi Sdr Koin Nuraini pagi itu juga dengan alasan ingin mengkonfirmasi hubungan Sdr Koin Nuraini dengan Saksi Warno, disisi lainnya dalam keterangan Terdakwa di persidangan jika sebelumnya Terdakwa juga telah minum minuman keras yang menurut keterangan Terdakwa saat itu tidak mabuk;

Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr Ropingah pada pagi hari sekira jam 04.30 saat itu Terdakwa menyempatkan diri untuk membawa pisau sangkur milik Terdakwa yang disimpan di dalam mobil, perihal tersebut Menurut Majelis Hakim adalah sudah merupakan bentuk persiapan Terdakwa oleh karena jika menurut keterangan Terdakwa menemui Sdr Koin Nuraini hanya untuk mengkonfirmasi hubungan asmara antara Sdr Koin Nuraini dengan Saksi Warno maka tidak lazim jika Terdakwa juga membawa pisau sangkur yang diselipkan ke dalam pinggangnya, sehingga rangkaian kejadian berupa waktu, adanya alat bantu serta maksud dan tujuan yang mengarah kepada perbuatan Terdakwa tersebut adalah benar-benar bentuk persiapan yang Terdakwa pikirkan dan rencanakan sebelum menghilangkan nyawa Sdr Koin Nuraini walaupun kejadian tersebut tidak terlampau lama, lalu sebagaimana kesaksian Saksi Sobirin yang memangku kepala Sdr Koin Nuraini pada saat dibawa ke rumah sakit jika sempat memegang nadi Sdr Koin Nuraini pada saat di perjalanan dan tidak didapati denyut nadi dari Sdr Koin Nuraini, hal ini kembali menurut Majelis Hakim jika tusukan pisau sangkur yang Terdakwa lakukan kepada Sdr Koin Nuraini adalah memang bukan untuk sekedar menganiaya atau menyakiti tetapi memang untuk menghilangkan nyawa dari Sdr Koin Nuraini;

Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada para Saksi dan Terdakwa kemudian diketahui dari beberapa penjelasan para Saksi dan Terdakwa di persidangan mengenai barang bukti adalah sebagai berikut:

1) 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan panjang seluruhnya ± 32 cm;

2) 1 (satu) buah kantong pisau sangkur berwarna hitam.

Adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membunuh Sdri. KO'IN NURAINI;

3) 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin:

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 beserta

dengan kunci kotaknya;

4) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS;

5) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. BPKB : S-00721380, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS;

Adalah mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan pisau sangkur

6) 1 (satu) helai kaos warna hitam terdapat tulisan CSMC merek cosmic;

7) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek smile.co.

Adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;

8) 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga terdapat bercak darah;

9) 1 (satu) helai BH / Bra warna merah terdapat bercak darah;

10) 1 (satu) helai celana dalam warna biru terdapat bercak darah.

Adalah pakaian yang dikenakan oleh Sdri. KO'IN NURAINI pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdri. KO'IN NURAINI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin merawat anak dari hasil pernikahan dengan Sdr. Koin Nuraini, selain itu Terdakwa juga telah menyampaikan tambahan pembelaannya secara tersendiri yakni pada pokoknya hampir sama dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa jika Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi peribadi yang lebih baik lagi kemudian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan panjang seluruhnya $\pm$ 32 cm, 1 (satu) buah kantong pisau sangkur berwarna hitam, sebagaimana fakta di persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membunuh Sdri. KO'IN NURAINI dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi perbuatannya kepada orang lain, serta 1 (satu) helai kaos warna hitam terdapat tulisan CSMC merek cosmic, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek smile.co adalah pakaian milik Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian pembunuhan terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 82/Pid.B/2024/PN Bnr
06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS, 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. BPKB : S-00721380, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS sebagaimana fakta di persidangan adalah mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan pisau sangku, namun mobil dan surat bukti kepemilikan tersebut adalah milik Sangin Sudiono, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan yang berhak yakni kepada Saksi Sangin Sudiono, selanjutnya terhadap barang bukti berupa pakaian yang dikenakan Sdr Koin Nuraini pada saat kejadian yakni 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga terdapat bercak darah, 1 (satu) helai BH / Bra warna merah terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana dalam warna biru terdapat bercak darah maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sangin Sudiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat satu keluarga dari Sdr Koin Nuraini terlebih pada anak dari Koin Nuraini menjadi anak yatim serta mengalami trauma dan kesedihan yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Terdakwa **Sigit Hartono Bin Aan Langgeng Sukmanto**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam terdapat tulisan COLUMBIA dengan panjang seluruhnya $\pm$ 32 cm;
- 2) 1 (satu) buah kantong pisau sangkur berwarna hitam;
- 3) 1 (satu) helai kaos warna hitam terdapat tulisan CSMC merek cosmic;
- 4) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek smile.co.

Untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) unit KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 beserta dengan kunci kontaknya;

6) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS;

7) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Honda Brio RS 1.2 CVT CKD Tahun 2017 warna hitam Mutiara, No. BPKB: S-00721380, No. Pol.: R-1318-FR, No. Mesin: L12B31847230, No. Rangka: MHRDD1890HJ701389 atas nama INTAN NABILA NURAZIZAH alamat PR GRY SATRIA BLK VC12 RT 06/10 BANTARSOKA PWT BARAT BMS

8) 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga terdapat bercak darah;

9) 1 (satu) helai BH / Bra warna merah terdapat bercak darah;

10) 1 (satu) helai celana dalam warna biru terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Sangin Sudiono Alias Priyo Bin (Alm.) Suhedi;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membayarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh
kami Christian Wibowo, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian
Tomi Sugianto, S.H. dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim
Anggota tersebut serta dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom.,S.H. sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Teguh
Iskandar, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Christian Wibowo, S.H.,M.Hum.

Alin Maskury, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Eko Sri Marvyanto, S.Kom.,S.H.